

통 보

1. 제 목 : 공단 직원 겸직 승인의 부적정성에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■■■■■■■

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 임직원의 직무능률을 떨어뜨리거나, 업무 수행의 부당한 영향을 끼칠 우려가 있는 경우, 그 업무에 종사하지 못하도록 영리업무 및 겸업금지 제도를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「한국보훈복지의료공단법」 제13조(겸직제한)제1항에 따르면, 공단의 상임임원과 그 직원은 그 직무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못한다고 규정하고 있으며, 「한국보훈복지의료공단 운영규정」 제6조(영리업무의 범위)는 영리업무의 범위를 1. 상업·공업·금융업·그 밖에 영리적인 업무를 스스로 경영하는 경우 2. 상업·공업·금융업 등 영리를 목적으로 하는 기업체의 이사, 감사, 그 밖에 임원이 되는 것 3. 기타 직무와 관련하여 계속적으로 재산상의 이득을 취하는 업무를 행하는 것으로 영리업무의 범위를 명확히 하고 있습니다.

또한, 공단 「복무관리규정」 제8조(영리업무 및 겸업 금지)는 직원은 직무 외에 영리를 목적으로 종사하지 못하며 ▼▼▼의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다고 규정하고 있습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 하반기 ■■■■■■■■■■ 종합감사 시 임직원 겸직 운영실태를 점검한 결과 [표 1]와 같이, ■■■■■■■■■■의 직원(⊖⊖⊖⊖)은 2~3년간 타 기관의 겸임 교수 활동을 하면서 연 60~135시간을 겸직 활동을 하고, 최소 5백만원에서 최대 7백만원의 강의료를 지급받은 것으로 확인되었습니다.

[표 1]   검직내역

구분	겸직기관	총 강의시간	총 일수	강의료
	○○○○○ 외 1	60시간	60일	6,570,000원
	○○○○○ 외 1	135시간	75일	7,788,500원
	○○○○○ 외 1	81시간	28일	5,164,500원

또한, [표 2]와 같이 직원의 겸임 활동이 연 근무일 수 대비 15%~20%에 차지 함에 따라 본연의 업무능률 저하를 가져올 수 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 2] ■■□□□□ □□□□ 검임활동 분석 내역

기준 근무 시간 ¹⁾	연간 근무일 수 ²⁾	총 연봉 대비 ³⁾
2.39%	16.44%	10.77%
5.38%	20.55%	11.91%
6.46%	15.34%	17.22%

4. 관계기관 의견

- ■■■■■에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■ ■ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ 장은

- 본연의 직무능률이 저하되지 않도록 검직 신청 및 승인 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

1) 기준 근무시간 대비 강의시간 산출 산식 : 연간 총 강의시간 / (월 기준근무시간 209 * 12)

2) 연간 근무일수 대비 강의일수 산출 산식 : 연간 총 강의일수 / 연간 일수(365일)

3) 공단 지급 연봉 대비 겸직활동 강익료 : 겸직활동 보수 / 공단 연봉